



Myndighetsnämnden

2024-09-18

1

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-16.00.		
Beslutande	Anders Harr	(s), ordförande	
	Kennet Bäcklund	(v)	
	Bernt Vikström	(s)	
	Karl-Gustaf Lindström	(s) ersättare	
	Martin Nilsson	(c)	
Övriga närvarande	Åsa Andersson, Samhällsbyggnadschef Camilla Grahns, Nämndsekreterare Monika Hornig-Breitbach		
Utses att justera	Martin Nilsson		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2024-09-25 klockan 10.35		
Underskrifter	Sekreterare	Camilla Grahns	Paragrafer 45-53
	Ordförande	Anders Harr	
	Justerande	Martin Nilsson	

Anslag / Bevis			
Justeringen har tillkännagetts genom anslag			
Organ	Myndighetsnämnden		
Sammanträdesdatum	2024-09-18		
Datum då anslaget sattes upp	2024-09-26	Datum då anslaget tas ned	2024-10-18
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggenheten		
Underskrift	Camilla Grahns		
Utdragsbestyrkande			



Ärendeförteckning	Mn § 45		
	Fastställande av dagordning		
	Mn § 46		
	Val av justerare samt tid och plats för justering		
	Mn § 47	Dnr 2024-533	012
	Remiss promemoria – Snabbare processer enligt miljöbalken för att stärka det militära försvaret		
	Mn § 48	Dnr 2021-282	222
	Ansökan om utdömande av vite – (Fastighet)		
	Mn § 49	Dnr 2019-914	222
	Åtgärdsföreläggande - Påminnelse om obligatorisk ventilationskontroll, (Fastighet)		
Övriga ärenden	Mn § 50	Dnr 2024-536	419
	Remiss över ansökan om nätkoncession – Vattenfall Eldistribution AB		
	Mn § 51	Dnr 2024-546	041
	Myndighetsnämndens delårsrapport & verksamhetsberättelse 2024-08-31		
	Mn § 52		
	Redovisning av delegationsbeslut och meddelandeärenden		
	Mn § 53		
	Förvaltningschefens rapport samt redovisning av ekonomi		



Myndighetsnämnden

2024-09-18

3

Fastställande av
dagordning

Mn § 45

Myndighetsnämnden har att fastställa dagordningen för sammanträdet.

Myndighetsnämndens beslut

1. Dagordningen fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2024-09-18

4

Mn § 46

Val av justerare samt tid
och plats för justering

Myndighetsnämnden har att utse justerare att jämte ordförande justera dagens
protokoll, samt besluta om tid och plats för justering.

Myndighetsnämndens beslut

1. Martin Nilsson utses att justera protokollet.
2. Som ersättare utses Bernt Vikström.
3. Protokollet ska justeras på nämndsekreterarens kontor 2024-09-25,
klockan 10.35.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 47

Dnr 2024-533

012

Remiss promemoria
– Snabbare processer
enligt miljöbalken
för att stärka det
militära försvaret

Myndighetsnämnden har fått promemorian, Snabbare processer enligt miljöbalken för att stärka det militära försvaret på remiss.

Remissvaren ska ha kommit in till Klimat- och näringslivsdepartementet senast 4 oktober 2024.

Försvarets verksamheter bedrivs med målet att ha förmåga att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Ärenden enligt miljöbalken som har initierats av Försvarmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk måste kunna handläggas snabbare så att myndigheterna ges bättre förutsättningar att öka övningsverksamheten och stärka det militära försvaret. Därför föreslås en tidsbegränsad förordning som innebär att befintliga flygplatser, anläggningar för lagring och annan hantering av kemiska produkter och skjutfält som är tillståndspliktiga ska kunna ändras efter en anmälan.

För ett nytt skjutfält eller en ny anläggning för kemiska produkter som i dagsläget omfattas av tillståndsplikt, ska det finnas möjlighet att i stället göra en anmälan. För skjutfälten ska en förutsättning för en sådan anmälan vara att verksamheten ska bedrivas på eller i anslutning till ett område där liknande verksamhet har bedrivits tidigare. Det föreslås också bestämmelser som ska innebära en mer skyndsamt hantering av en anmälan. Om ärendet är brådskande ska tiden för yttrande från myndigheter, organisationer och enskilda få förkortas. Det ska ställas krav på att försvarsinspektören för hälsa och miljö handlägger ärenden om anmälan som omfattas av den tillfälliga förordningen skyndsamt och meddelar beslut så snabbt som möjligt och senast sex veckor efter det att anmälan kom in. Om anmälan avser ett nytt skjutfält eller en ny anläggning för lagring eller annan hantering av kemiska produkter som är undantagen från krav på tillstånd och i stället omfattas av anmälningsplikt enligt den tillfälliga förordningen ska dock myndigheten få meddela sitt beslut senast inom tolv veckor från det att anmälan kom in.

forts.



forts Mn § 47 Dnr 2024-533 012

Om försvarsinspektören för hälsa och miljö inom en viss tid har förelagt om komplettering ska respektive tidsfrist räknas från dagen då bristen avhjälpes. Om handläggningen kräver det kan tidsfristen förlängas med två veckor.

Den tillfälliga förordningen föreslås träda i kraft så snart som möjligt hösten 2024 och upphöra att gälla efter fem år.

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden ställer sig positiv till att redan tillståndspliktiga verksamheter kan ändras genom ett anmälningförfarande, men är tveksam till att undanta nya skjutfält och flygplatser från tillståndsplikten. Även om det av förslaget framgår att undantaget bara ska gälla för verksamheter som ska bedrivas på eller i anslutning till ett område där liknande verksamhet bedrivits tidigare så framgår det inte av förslaget hur stora områden det kan röra sig om.

Nämnden har förståelse för att det finns ett behov att bedriva försvarsverksamhet i ökad omfattning på grund av det instabila säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde, men nya verksamheter av den här typen kan påverka omgivningen i mycket stor omfattning och behöver utredas i tillräcklig grad innan etablering. Nämnden bedömning är att ett anmälningförfarande inte är tillräckligt.

Exp
Anslagstavlan
Klimat- och näringslivs-
departementet
Berörda handläggare

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
------------------	--------------------



Mn § 48

Dnr 2021-282

222

Ansökan om utdömande
av vite – (Fastighet)

Nämnden beslutade 2021-06-09 att förelägga (Företag), ägare till fastigheten (Fastighet), med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att senast 6 månader från det att beslutet har vunnit laga kraft utföra följande åtgärder på fastigheten (Fastighet) i Arvidsjaur kommun: - återställa de vertikala fönsterbanden från nu 2 större fönster till 6 lika stora små sammanhängande fönster med ett blindfönster vart mellan bjälklaget är, i enlighet med inlämnad bygglovsansökan daterad 2021-05-19.

Nämnden upplyste, att om föreläggandet inte följs kan ett föreläggande med vite bli aktuellt. Föreläggandet daterad 2021-06-09 har mottagits av (För- och efternamn) 2021-07-01 och överklagades inte. Beslutet har därmed vunnit laga kraft.

Vid platsbesök 2024-02-02 var fönstren inte återställt till 6 eller 5 lika stora sammanhängande fönster. Nämnden har förelagt (Företag), (För- och efternamn), 2022-03-23, 9 §, dnr 2021-282 genom beslut om föreläggande med löpande vite om 5 000 kronor, att återställa de vertikala fönsterband från nu två (2) större fönster till sex (6) likastora små sammanhängande fönster med ett blindfönster vart mellan bjälklaget är, i enlighet med inlämnad bygglovsansökan inlämnad 2021-05-19.

Föreläggandet daterad 2022-03-23 har mottagits av (För- och efternamn) 2022-04-18 och överklagades inte. Beslutet har därmed vunnit laga kraft. Sökande: Arvidsjaur kommun, Storgatan 13, 933 81 Arvidsjaur, orgnr: 212000-2650. Motpart: (Företag), (För- och efternamn), (Adress), (orgnr).

Grunden för ansökan är att (Företag), (För- och efternamn) inte har följt nämndens beslut om föreläggande med vite daterat 2022-03-23 om att ha återställt de vertikala fönsterband från nu två (2) större fönster till sex (6) likastora små sammanhängande fönster med ett blindfönster vart mellan bjälklaget är, i enlighet med inlämnad bygglovsansökan inlämnad 2021-05-19.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



forts Mn § 48

Dnr 2021-282

222

Efter samtal med byggherren har vi sagt att även 5 likastora små sammanhängande fönster är möjligt. Vid uppföljande kontroll av beslutet som genomfördes den 2024-08-28 konstaterades följande:
De vertikala fönsterbanden är inte återställda till 6 eller 5 lika stora små sammanhängande fönster.

Bilder har tagits på plats 2024-08-28.

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden ansöker om utdömande av vite, om femtusen kronor (5000 kr) för juli månad år 2024 hos Mark- och miljödomstolen.

Skriftlig bevisning

1. Kopia av tjänsteanteckning efter platsbesök och fotografier tagna vid platsbesök den 2024-08-28.

Övriga handlingar

2. Kopia av beslutet om föreläggande med löpande vite
3. Bevis om delgivning av beslutet om föreläggande

Exp
Anslagstavlan
Berörd fastighetsägare
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 49

Dnr 2019-914

222

Åtgärdsföreläggande
- Påminnelse
om obligatorisk
ventilationskontroll,
(Fastighet)

Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF skall ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö (Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK).

Byggnadernas ägare(Företag), har ännu inte inkommit med godkänt protokoll avseende återkommande funktionskontroll av ventilationssystem för gamla delen av hotellet.

Miljö- och byggenheten har via brev 2020-03-18 erinrat om att enligt protokollet är inte ventilationssystemet godkänd i gamla delen.

2020-10-28 skickades andra påminnelsen. 2020-11-03 beviljades senareläggning av ombesiktningstidpunkt till efter pandemin. 2023-03-05 gick även tiden ut för nästa besiktning av aggregat LB01 nya delen.

Nämnden beslutade 2024-01-04 i ett föreläggande att inkomma med OVK-protokoll senast 2024-02-04.

2024-06-12 genomförde Simon Westerberg, Storfors Plåt AB en besiktning av ventilationssystemet. Nya delen av (verksamheten) blev godkänd. Gamla delen av hotellet får samma anmärkningar som vid kontrollen 2020-03-05.

Inga fel är

åtgärdat, anläggningen är underkänd.

Skäl till beslut

Om en fastighetsägare eller byggherre låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt plan- och bygglagen (PBL) eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden.

Då flera anmaningar från kontorets sida inte hör sammats, bedöms ett föreläggande vid vite vara väl motiverat. Myndighetsnämnden föreslås därför att vid vite förelägga byggnadernas ägare att inom viss tid utföra åtgärderna avseende ventilationssystemen enligt PBF (2011:338).

Enligt 3 § lagen om viten skall vitet fastställas till ett belopp som kan antas förmå den berörda att följa föreläggande och som står i proportion till samhällets intresse av att föreläggandet fullföljs.

forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



forts Mn § 49

Dnr 2019-914

222

Myndighetsnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (PBL) föreläggs ägaren, (Företag), att vid vite om 100 000 kronor, senast inom två månader från att han fått del av nämndens beslut, åtgärda alla anmärkningar och kommer in med godkänt protokoll avseende av ventilationssystemen på fastigheten (Fastigheten) gamla delen av hotellet.

Upplysningar

Kontorets förslag till beslut har enligt förvaltningslagens regler kommunicerats med berörda parter.

Underrättelse om beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten.

Exp
Anslagstavlan
Berörd fastighetsägare
Berörd handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 50

Dnr 2024-536

419

Remiss över ansökan om nätkoncession – Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en ledning i luft- och sjö från Arjeplog till Slagnäs.

Den ska drivas med 150 kV (nominell spänning) och konstrueras för 170 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få tillstånd.

Kommunen har fått ansökan för yttrande. Yttrandet ska inkomma till Ei senast den 27 september.

Bakgrund

Läget för försörjningen av elkraft för att tillgodose biltestindustrins växande behov både i Arjeplogs- och Arvidsjaur kommuner är akut. Därför bjöd Arjeplogs kommun tillsammans med fordonsentreprenörer in Vattenfall Eldistribution för ett dialogmöte. Den ökande elektrifieringen med fler testbilar och investeringar i laddinfrastruktur ställer stora krav på elkapaciteten i nätet i Arjeplogs och Arvidsjaur kommuner. År 2025 bedömer biltillverkarna själva att modellutbudet till 50% består av laddbara modeller, vilket innebär att dessa modeller redan testas. Enligt Arjeplogs tidigare kommunalrådet Britta Flinkfeldt så är det ett problem att ledningarna är underdimensionerade utifrån behovet idag och därmed inte kan leverera tillräcklig effekt av elkraft.

Sökande vill framhålla att byggnationen av den nya ledning från Vargfors till Arjeplog skapar en redundans till A-kommunerna (Arjeplog och Arvidsjaur) men det kommer även avsevärt förbättra regionnätet till Sorsele kommun vilket är en stor förbättring av leveranssäkerheten för hela området. Sökande vill verkligen framhålla att denna nybyggnation av ledningarna och den nya transformatorstationen i Slagnäs, kommer att innebära en stor förbättring av leverans kvalitén i dessa kommuner för kommunal verksamhet såsom skola, hälsa och sjukvård och inte minst för kommunmedborgarna och företagare.

Ledningen ligger framförallt inom Arjeplogs kommun, men även Sorsele och Arvidsjaur kommun berörs.

Myndighetsnämndens beslut

För att kommunen ska kunna fullfölja översiktsplanen och dess mål gällande bostadsförsörjning och företagsetableringar är elkapaciteten betydelsefull.

forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



forts Mn § 50

Dnr 2024-536

419

Den föreslagna ledningssträckningen påverkar inte någon gällande detaljplan eller områdesbestämmelse. Den går heller inte genom något område som är utpekad i översiktsplanen.

Ledningen passerar inte någon skola, förskola eller liknande verksamhet i kommunen.

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår bl.a. följande:

Ledningssträckan går parallellt eller invid befintlig infrastruktur. Längs en stor del av sträckan har sökanden valt att nyttja en befintlig ledningsgata från en raserad 20 kV luftledning. Den ledning som nu koncession söks för innebär en breddning av den befintliga ledningsgatan. Den nya ledningen passerar ett antal vattenförekomster klassificerade enligt länsstyrelsens VattenInformationsSystem VISS. Under byggnation och eventuellt underhåll förbrukas fossilt bränsle för transporter och maskiner. Koncernens entreprenörsbolag Vattenfall Service AB som driftar och underhåller ledningarna och stationer i detta område håller på att ställa om fordonsflottan från fossilt till eldrivna fordon, vilket har en positiv effekt på miljön. Ledningens effekter på naturresurser bedöms som små och konsekvenserna bedöms som små.

De första 1,5 kilometrarna från den nya stationen i Slagnäs löper ledningen parallellt med E45:an som är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Delar av sträckan går ledningen parallellt med befintlig 40 kV ledning och följer sedan ledningsgata av en tidigare 20 kV ledning som nu är raserad. Ledningen följer också stundtals Arjeplogsvägen (väg 609). De sista 5 km löper ledningen parallellt med befintlig 130 kV innan anslutning till transformatorstationen i Arjeplog. Påverkan av en ny ledning på infrastruktur sker främst under anläggningsarbetet i form av korsande över och under befintlig infrastruktur med risk för störning av verksamheten. Dessa effekter är dock kortvariga och när ledningen är på plats utgör den inget hinder för befintlig infrastruktur. Effekterna bedöms därmed som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga

Utifrån denna bakgrund ställer sig kommunen positiv till vattenfalls ansökan om koncession för kraftledning.

Exp
Anslagstavlan
Energimarknadsinspektionen
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 51

Dnr 2024-546

041

Myndighetsnämndens
delårsrapport &
verksamhetsberättelse
2024-08-31

Myndighetsnämnden ansvarar för verksamhet enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Myndighetsnämnden beslutade 2024-02-27 att godkänna mål-, resurs- och verksamhetsplan 2024 – 2026.

Utifrån denna har delårsrapport för myndighetsnämnden upprättats samt i enlighet med nämndens mål-, resurs- och verksamhetsplan har en verksamhetsberättelse för perioden 2024-01-01 - 2024-08-31 upprättats. Verksamhetsberättelsen är en redovisning för nämnden av de verksamheter som nämnden ansvarar för.

Myndighetsnämndens beslut

Delårsrapport och verksamhetsberättelse t.om. 2024-08-31 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Redovisning av
delegationsbeslut och
meddelandeärenden

Mn § 52

I Delegationsbeslut

- Enligt lista - perioden 2024-04-17 till 2024-09-10.

II Meddelandeärenden

- Umeå Tingsrätt – Beslut utdömande av vite, Lindgrens bygg & Service i
Arvidsjaur AB

III Kompetensutveckling/kurser

-

Myndighetsnämndens beslut

1. Redovisning av delegationsbeslut under perioden som förtecknats ovan godkänns.
2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.



Mn § 53

Förvaltningschefens
rapport samt redovisning
av ekonomi

Förvaltningschefens rapport

Samhällsbyggnadschefen informerade om följande:

1. En nyanställd miljöinspektör slutar för att flytta söderut med sin familj.
2. 2 nya rekryteringar av miljöinspektörer, en börjar 14 oktober och den andre 3 februari.
3. Uppdatering om ärendet – Skoter i sjön
4. Beredskapsutbildning med Länsstyrelsen och Livsmedelsverket med målsättning att ta fram en ny livsmedelsberedskaps plan

Ekonomisk uppföljning t.o.m. 2024-08-31

Prognosen i delårsbokslutet är att nämndens verksamheter gör ett överskott mot budget på ca 670 tkr, främst pga. vakanta tjänster del av året.

